Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Coordenadoria do Sistema Jurídico

Promoção PGE/PG15/COO-CSJ Nº 10

Processo administrativo eletrônico Nº SEI-100006/001883/2022

Rio de Janeiro, 9 de março de 2023.

AO ILMO. PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA TRIBUTÁRIA,

MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA.

Considerando o disposto no art. 4º da Resolução PGE nº 4.320, de 01 de janeiro de 2019, que conferiu a esta Coordenadoria a atribuição para distribuição interna de processos com pedido de consulta e pareceres jurídicos, encaminho o presente para análise das conclusões exaradas pelo i. Procurador do Estado **Mauricio Gomes Vieira**, por meio do **Parecer 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV**, tendo por objeto a análise de questionamentos acerca da incidência e necessidade de pagamento, ou não, pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, de diversos tributos em tese incidentes pela prestação de serviços no âmbito do Contrato n°. 12/2021.

Convém destacar que o presente processo foi submetido a esta Procuradoria Geral do Estado com fundamento no art. 4º, V, "h", do Decreto Estadual nº 40.500/2007, incluído pelo Decreto nº 46.552/2019, em virtude da repercussão geral e complexidade da matéria.

Inicialmente, o i. Parecerista relatou que o Setor Contábil da CENTRAL solicitou orientação a respeito dos impostos incidentes da Nota INVOICE (doc. 43267241), referente ao serviço de consultoria prestado no Brasil pela Empresa MCRIT, domiciliada na Espanha – examinando a eventual obrigação da Companhia de retenção e pagamento frente ao Fisco, tendo em vista a inoponibilidade dos contratos particulares à Fazenda, nos termos do art. 123, CTN.

Na sequência, o i. subscritor passou a analisar, pormenorizadamente, a eventual incidência e sujeição passiva da CENTRAL frente ao Fisco no que tange aos seguintes tributos: IRRF; CSLL; PIS/PASEP e COFINS; ISS; e CIDE-royalties. Após detido exame da matéria, o i. Procurador sintetizou sua conclusão nos seguintes termos:

> "*(i) No que tange ao IRRF, tendo em vista as informações disponíveis nos autos, entende esta ASSJUR que, s.m.j., não pode ser a CENTRAL considerada como responsável pela retenção na fonte e transferência à União de imposto de renda no caso em tela, considerando que os pagamentos, no âmbito do Contrato PRESI n° 12/2021, são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 744 do Decreto n° 9.580/2018;*
>
> *(ii) No que se refere à CSLL, pôde-se concluir que, s.m.j., nos termos da legislação aplicável ao tributo, o Consultor contratado domiciliado no exterior não pode ser considerado contribuinte de tal tributo, afastando-se, pois, sua incidência do caso em tela. Não obstante, ainda que houvesse falar em incidência da CSLL, não poderia a CENTRAL ser considerada*

responsável pela retenção na fonte e transferência da Contribuição à União, considerando que os pagamentos são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 1°, IN SRF 459/04;

(iii) No que concerne a PIS/PASEP e COFINS, nos termos da legislação que rege a matéria, ainda que não seja a CENTRAL a entidade que, faticamente, enseja a ocorrência do fato gerador dos tributos em análise – tendo em vista que, conforme informado pela SUPFIC, os pagamentos ao prestador de serviços domiciliado no exterior são realizados diretamente pelo Banco Mundial -, considerando ser a Companhia a contratante e beneficiária dos serviços prestados, parece ser possível concluir que, s.m.j., deve ser a CENTRAL considerada sujeito passivo da obrigação tributária de pagamento de PIS/PASEP e COFINS à União;

(iv) Quanto ao ISS, em análise da Lista Anexa da LC n° 116/03, esta ASSJUR concluiu que, ao que parece, os serviços prestados pelo Consultor contratado enquadram-se no disposto no item 2.01 ou, possivelmente, no item 7.03. Cumpre destacar, porém, que a análise acerca do enquadramento, ou não, dos serviços prestados pelo Consultor contratado a uma das hipóteses previstas na Lista Anexa da LC n° 116/03 é eminentemente técnica, não possuindo esta ASSJUR a expertise necessária para proferir parecer definitivo sobre o tema. Dessa maneira, cumpre aos setores técnicos da CENTRAL efetuar tal exame. Ultrapassada essa questão, e supondo, a título provisório, haver efetivamente a incidência de ISS ao caso em tela, tendo em vista caracterizar-se a CENTRAL como tomadora dos serviços contratados, nos termos da legislação municipal que rege a matéria, deve se considerar a Companhia como sujeito passivo do ISS perante o Município do Rio de Janeiro, na qualidade de responsável tributária;

(v) Por fim, no que concerne à CIDE-royalties, parece a esta ASSJUR que, s.m.j., os serviços contratados enquadram-se no conceito legal de "serviços técnicos", a fazer incidir a CIDE-royalties ora analisada, nos termos do entendimento da Receita Federal sobre o tema. Ultrapassada essa questão, parece ser possível concluir que pode a CENTRAL ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 2°, §§2° e 6°, da Lei n° 10.168/2000".

Ressalta-se que, em pesquisa preliminar no banco de pareceres e promoções realizada por esta Coordenadoria – a partir da combinação dos termos "imunidade tributária recíproca", "importação", "serviço", "imposto" –, não foram identificados precedentes vigentes que tratam especificamente do tema em exame. Entretanto, a título de colaboração, destacamos o Parecer PGE/PG-3/MOBC nº 01/2009, que reconheceu a imunidade tributária da Fundação Oswaldo Cruz, na hipótese de ICMS incidente sobre a entrada de acessórios de equipamentos e materiais de laboratório importados do exterior.

Dessa forma, encaminho a presente consulta à **Procuradoria Tributária (PG-3)** para os acréscimos e considerações que entender necessários, pois a questão principal se insere em suas atribuições regimentais, de acordo com o art. 4º, §4º, da Resolução PGE nº 4.320/2019.

JOAQUIM PEDRO ROHR

Procurador-Assistente da Coordenadoria do Sistema Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Pedro Rohr**, **Procurador**, em 09/03/2023, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **48191997** e o código CRC **08601890**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001883/2022 SEI nº 48191997